

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, **que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.**

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Cinge-se a controvérsia sobre a presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, indeferida na origem, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifico que a Agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que persistem os motivos para a sua concessão. A operadora de saúde alega irregularidades graves na prestação dos serviços pela Agravada, enquanto a clínica defende a lisura de seus procedimentos.

O ponto central para a análise da urgência, contudo, é que a própria Agravante, visando garantir a continuidade dos serviços aos seus beneficiários, realizou o pagamento integral do valor contestado (R\$ 324.497,95). Tal ato, embora meritório do ponto de vista da proteção ao paciente, esvaziou o *periculum in mora*, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. O risco iminente de suspensão do tratamento, que seria o dano grave e de difícil reparação a ser evitado,

não mais subsiste.

Digo isso com base na seguinte norma jurídica: o artigo 300 do Código de Processo Civil exige, para o deferimento da tutela de urgência, a presença simultânea de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (*fumus boni iuris*) e o perigo de dano (*periculum in mora*). A ausência de um deles é suficiente para o indeferimento da medida.

No caso em tela, além do esvaziamento do perigo da demora, a probabilidade do direito também não se apresenta de forma inequívoca. As alegações de fraude e cobrança indevida constituem matéria fática controversa, que demanda ampla dilação probatória para sua elucidação, sendo inviável sua análise em sede de cognição sumária, típica deste momento processual.

A jurisprudência deste e de outros tribunais é firme em não conceder a tutela de urgência quando ausentes seus pressupostos legais e quando a matéria exigir maior instrução. Vejamos:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – DISCUSSÃO QUE, ADEMAIS, DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TJ-PR - 80574920248160000 Guarapuava JurisprudênciaAcórdãopublicado em 26/08/2024

Ementa: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DO PERIGO DE DANO - INDEFERIMENTO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, impõe-se a revogação da tutela de urgência concedida. TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv: AI 10000181399692001 MG JurisprudênciaAcórdãopublicado em 20/03/2019

Dessa forma, a decisão do juízo *a quo* foi acertada ao indeferir o pedido liminar, pois, com o pagamento efetuado, a discussão se deslocou para o mérito da causa – a apuração da legalidade das cobranças e a eventual restituição de valores –, o que deverá ser resolvido após a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO** e **NEGO PROVIMENTO** ao recurso de **AGRAVO INTERNO**, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora